المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

فهم العلاقة بين المحاسبة المالية والضريبية

المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

المحاسبة المالية

تهدف المحاسبة المالية أساساً إلى تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة في نهاية الفترة المالية. كما توضح عناصر المركز المالي ومصادر الأموال وأوجه استثمارها بناءً على الدفاتر والسجلات.

المحاسبة الضريبية

المحاسبة الضريبية هي دراسة تجمع بين علم المحاسبة وعلم الضرائب. يتعين على الممولين مسك دفاتر وتقديم إقرارات لتحديد صافي الإيراد بدقة للمحافظة على رأس المال. وتحتوي المحاسبة الضريبية على جانب علمي نظري وجانب فني تطبيقي.

الفحص الضريبي

الفحص الضريبي هو فحص ذو غرض خاص يهدف إلى التأكد من أن الممول أعد إقراره طبقاً لأحكام القانون، دون إغفال إيرادات أو خصم مصروفات غير محظورة، بهدف تحديد الوعاء الضريبي والضريبة الواجبة الأداء.

المراجعة المالية

المراجعة المالية تتضمن فحصًا انتقاديًا للبيانات المحاسبية لإبداء رأي فني محايد حول مدى صحتها ودقتها ودلالتها على نتيجة الأعمال والمركز المالي.

أوجه الشبه والاختلاف

يتفق الفحص الضريبي والمراجعة المالية في فحص نفس الدفاتر والمستندات واستخدام أدلة الإثبات. لكن المراجعة المالية عامة بينما الفحص الضريبي ذو غرض خاص لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة. ويمكن للفاحص الاستفادة من تقارير مراقبي الحسابات لتقليل فحص البنود التي تم مراجعتها.

أساسيات المحاسبة الضريبية

تعريف الضريبة وخصائصها

الضريبة هي فريضة مالية إجبارية يدفعها الفرد للدولة بصفة نهائية ودون مقابل مباشر لتمكينها من تحقيق أهدافها. وتتميز بأنها نقدية، إجبارية، نهائية، وبلا مقابل مباشر وتفرض لتحقيق أهداف الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الفرق بين الضريبة وغيرها

- الرسم: مبلغ نقدي يدفع جبراً مقابل نفع خاص من مرفق عام مع اقترانه بالنفع العام.
- الإتاوة (مقابل التحسين): مبلغ تفرضه السلطة العامة جبراً على ملاك العقارات بمناسبة النفع الخاص العائد على عقاراتهم نتيجة القيام بأشغال عامة.

النطاق المكاني والزماني للضريبة

- النطاق المكاني: يسري داخل حدود الدولة استناداً لنظرية السيادة، مع وجود استثناءات مثل المناطق الحرة.
- النطاق الزماني: الوحدة الزمنية للضريبة وهي السنة عادة ("سنوية الضريبة").

مفاهيم الخضوع، عدم الخضوع، والإعفاء

- الخضوع: تحقق الواقعة المنشئة للضريبة (مثل تحقق الدخل في مصر).
- عدم الخضوع: عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة لقعود الدخل خارج نطاقها.
- الإعفاء: تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولكن المشرع يعفي الدخل كلياً أو جزئياً لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

وعاء وسعر الضريبة

- وعاء الضريبة: الموضوع أو الأموال التي تفرض عليها الضريبة والتي تتطلب دقة في التقدير لتحقيق العدالة وغزارة الحصيلة.
- سعر الضريبة: النسبة المأخوذة من الوعاء، وينقسم إلى سعر نسبي (ثابت مهما تغير الوعاء) وسعر تصاعدي (يتدرج بالزيادة مع الوعاء لمراعاة المقدرة التكليفية).

ربط وتحصيل الضريبة

- ربط الضريبة: تحديد دين الضريبة بمبلغ يجب على الممول دفعه بعد فحص الإقرار والتعديل أو التقدير.
- تحصيل الضريبة: انتقال مبلغ الضريبة إلى خزانة الدولة عبر التحصيل المباشر، الحجز عند المنبع، أو الخصم والتحصيل لحساب الضريبة.

أنواع الضرائب والازدواج والتهرب

- تصنف إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وضرائب على الدخل والاستهلاك.
- الازدواج الضريبي: فرض الضريبة نفسها أو ما يشابهها أكثر من مرة على نفس الشخص والمادة ولنفس المدة (داخلي ودولي).

- التهرب الضريبي: امتناع الممول عن الوفاء بالضريبة بالمخالفة للقانون وبطرق احتيالية تنطوي على غش.

مفاهيم ومبادئ المحاسبة الضريبية

الواقعة المنشئة للضريبة

الفعل أو التصرف الذي يولد دين الضريبة في ذمة الممول، وتختلف باختلاف نوع الضريبة.

الإقرار الضريبي

كشف يوقعه الممول ويقدمه لمصلحة الضرائب موضحاً فيه الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر.

الإيراد والدخل والربح

- الإيرادات: تشمل الإيرادات الإيرادية (الدورية العادية)، الإيرادات الرأسمالية، والإيرادات العرضية أو غير العادية.
- الدخل: يحكمه اتجاهان هما نظرية المصدر ونظرية زيادة القيمة الإيجابية، وغالباً ما يمزج المشرع بينهما.
- الربح الضريبي: الفرق بين الإيرادات (بأنواعها) وبين التكاليف والمصروفات وموانع الازدواج والإعفاءات الضريبية.

مبادئ المحاسبة الضريبية

- مبدأ تحقق الربح أو الإيراد: عدم إثبات الربح أو الإيراد إلا إذا تحقق فعلياً (مثل واقعة البيع).
- مبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف: تحميل الإيرادات بما يناسبها من تكاليف ومصروفات مستنفدة للوصول لصافي الربح.
- أساس الاستحقاق: تحميل كل فترة مالية بما يخصها من إيرادات ونفقات بغض النظر عن تاريخ تحصيلها أو دفعها نقداً.
- مبدأ التكلفة التاريخية: إثبات الأصول وتحديد الإهلاك بناءً على القيم المدفوعة فعلاً وقت الشراء دون النظر للتقييمات المستقبلية.
- مبدأ الموضوعية: عدم التحيز والاعتماد على أدلة واضحة ومحددة في القياس والفحص الضريبي بعيداً عن التقديرات الشخصية البحته.